

1502237-64.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... do réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, é medida inafastável.

Por fim, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve incidir.

É que restou incontroverso nos autos que o tráfico ocorreu nas imediações de uma escola, conforme relatos dos guardas municipais, bem como relatório de investigações de fls. 99.

Comprovadas a existência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502237-64.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502237-64.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2244114/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 20111323 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

2985/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2244114 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 2985/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÁLEFE FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ÁLEFE FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 08 de setembro de 2021, às 17h10min, na Travessa da Rua Sol Nascente, altura do número 135, Vila Dom Bosco/Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino, teria trazido consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, oito porções de cocaína, com peso líquido de 0,68g (sessenta e oito centigramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 115/116). O réu foi devidamente notificado (fls. 126) e apresentou defesa prévia (fls. 124).

Em 04/11/2021, a denúncia foi recebida (fls. 127/129) e, em seguida, o acusado foi citado (147).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se devidamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo auto preliminar de constatação (fls. 61/64), pelo relatório de investigação (fls. 99), pelo laudo definitivo (fls. 101/104), e pela prova oral coligida.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O guarda municipal Adriano Aparecido Lara Nunes, em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado pegando algo no chão e entregando para outro indivíduo. Afirmou que o réu já era conhecido nos meios policiais e que o abordaram. Disse que, em revista pessoal, encontraram certa quantia em dinheiro com o réu. Esclareceu que, retornando ao local em que o acusado foi visto inicialmente, encontraram as porções de drogas. Declarou que a região em que ocorreu a abordagem é conhecida pela venda de tráfico. Esclareceu que estava apenas o acusado no local. Relatou que, ao ver a aproximação da viatura, o acusado e o segundo indivíduo dispersaram, cada um para um lado.

O guarda municipal Cipriano de Almeida Florentino, ouvido em juízo, relatou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado abaixando e pegando algo no chão e, em seguida, entregando algum objeto para outro indivíduo, que estava em uma moto. Declarou que resolveram abordar o acusado e que, com ele, localizaram certa quantia em dinheiro. Esclareceu que, realizando buscas pelo local em que o réu foi visto agachado, encontraram as porções de drogas. Disse que o réu já era conhecido nos meios policiais. Ainda, relatou que o local em que a abordagem ocorreu já era conhecido como ponto de venda de drogas. Declarou que o réu estava sozinho no local e que o motoqueiro se aproximou. Afirmou que o acusado e o outro indivíduo apresentaram nervosismo ao ver a aproximação da viatura. Relatou que os entorpecentes foram encontrados embaixo de uma pedra.

Em seu interrogatório judicial, o réu preferiu ficar em silêncio.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Com efeito, no caso concreto, os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Os guardas municipais confirmaram que avistaram o momento em que o acusado abaixou, pegou algo e entregou para um segundo indivíduo e que ambos, ao notar a presença da viatura, ficaram assustados e deixaram o local. Disseram que, como não seria possível abordar os dois suspeitos, acabaram optando por abordar o réu, que foi quem se abaixou e entregou algo ao outro rapaz. Esclareceram que, em revista pessoal, encontraram com o acusado apenas certa quantia em dinheiro. Todavia, afirmaram que, realizando buscas no local em que o réu foi inicialmente avistado, encontraram oito porções de cocaína.

Embora o acusado, em solo policial, tenha negado o tráfico, afirmando que apenas estava passando pelo local, pois iria encontrar sua ex-mulher e seu filho, negando, ainda, a propriedade dos entorpecentes localizados na via pública, não trouxe aos autos nenhum elemento para corroborar sua versão. Em juízo, preferiu ficar em

silêncio.

Observe-se que eventuais contradições ou omissões em algum dos depoimentos não afastam a idoneidade da prova, bastando que o julgador avalie concretamente a seriedade das afirmações em conjunto com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

Sobre o tema, oportuno invocar o seguinte julgado:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato". (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

No presente caso, conquanto os depoimentos dos agentes não tenham sido idênticos, percebe-se que a divergência ocorreu em relação a pequenos detalhes, como, por exemplo, se os entorpecentes foram encontrados embaixo ou sobre a pedra existente na via pública, e se o suposto comprador da droga estaria de moto ou a pé no local. Tais contradições não interferem de forma direta na configuração do delito em análise.

O que deve ser considerado são as circunstâncias decisivas do fato e, conforme se pode verificar, ambos os agentes afirmaram, de forma segura, que avistaram o momento em que o réu se abaixou, pegou algo no chão e entregou para outro indivíduo que se aproximou. Ainda, confirmaram que as drogas foram encontradas exatamente no local em que o acusado estava inicialmente.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, torna-se impossível afastar o envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, bem como considerar que a droga apreendida se destinava apenas ao consumo próprio.

Desta forma, a condenação do réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, é medida inafastável.

Por fim, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve incidir.

É que restou incontroverso nos autos que o tráfico ocorreu nas imediações de uma escola, conforme relatos dos guardas municipais, bem como relatório de investigações de fls. 99.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar as penas.

DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o acusado não possui anotações passíveis de caracterizar Maus Antecedentes (fls. 32/36). Os demais elementos são neutros.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que a pena deve permanecer inalterada.

Na terceira fase, conforme já explanado, presente a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, por ter incorrido na conduta típica nas imediações de uma escola.

Por sua vez, inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de existir inquérito policial em curso, no qual o réu é investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas - processo 1500217-14.2021.8.26.0622 (fls. 33).

Segundo o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sanção que torno definitiva.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos

probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena pelo réu será o fechado. O fato de se tratar de crime equiparado a hediondo e o envolvimento pretérito do acusado em atividade criminosa, ainda que com investigação em curso, bem como por ter sido o crime praticado nas imediações de uma escola são motivos suficientes para demonstrar a periculosidade concreta capaz de atrair a fixação de regime mais rigoroso do que aquele abstratamente previsto com base simplesmente na quantidade da pena fixada.

Em razão da quantidade de pena arbitrada, incabível a substituição da pena corporal, como também a suspensão condicional da execução da pena.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu ÁLEFE FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, incisos III, ambos da Lei 11.343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Recomende-se-o à prisão onde se encontra e, oportunamente, expeça-se guia de execução.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, intime-se o réu para o pagamento da sanção pecuniária, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia de execução definitiva, bem como certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA